

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה פסל
אביחי אברהם בוארון

פ/5707/25

הצעת חוק התחרות הכלכלית (תיקון – שינוי דרך מינוי הממונה על התחרות וקביעת תקופת צינון),
התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 41 1. בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 41

(1) בסעיף קטן (א), במקום "הממשלה תמנה, לפי הצעת השר" יבוא "השר
ימנה, בהתייעצות עם שר האוצר";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) הממונה על התחרות ימונה לתקופה של ארבע שנים.

(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף 4(א) ו-(ב) לחוק שירות הציבור
(הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969² (בסעיף זה – חוק שירות
הציבור), הממונה לא יקבל משרה בחברה שהייתה בעלת מונופולין
בזמן כהונתו כממונה או שהוא הכריז עליה כבעלת מונופולין לפי סעיף
26.

(ה) על אף האמור בסעיף 4(ג) לחוק שירות הציבור, הוראות סעיף
קטן (ד) לא יחול על אדם שסיים לכהן כממונה, אם חלפו עשר שנים
מתום כהונתו."

תחולה 2. הוראות סעיף 41(ד) ו-(ה) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו על ממונה על
התחרות שמונה לאחר יום תחילתו של חוק זה.

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

דברי הסבר

מהניסיון המצטבר בשנים האחרונות עולה שאין אפשרות אמיתית להיאבק ביוקר המחיה ללא ממונה על התחרות חזק, אשר מוביל את המדיניות במאבק בריכוזיות ובמונופולין במשק. כיום, הסמכויות למאבק במונופולין נמצאות בעיקר בידי הממונה על התחרות (להלן – הממונה), אך תהליך מינויו הנוכחי מקטין את השפעתו של שר הכלכלה והתעשייה האמון על יוקר המחיה.

למעשה, ללא יכולת לקבוע את זהות הממונה, שר הכלכלה והתעשייה כמעט ואינו יכול להשפיע על המדיניות הכלכלית הנוגעת לתחרות במשק. תפקיד כה משמעותי המשפיע ישירות על יוקר המחיה בישראל אינו יכול להיות מוכרע אך ורק על ידי ועדת איתור ללא מעורבות משמעותית של השרים הכלכליים.

בנוסף, בעבר ניתן היה לראות כי ממונים שונים עברו לאחר סיום כהונתם לעבוד אצל אותם גופים עליהם פיקחו. מצב זה יוצר חשש לניגוד עניינים חמור ומעורר ספקות לגבי עצמאות הרשות.

לכן, מוצע להחיל על הממונה על התחרות תקופת צינון משמעותית של מעל 10 שנים לגבי עבודה בתאגידים שהוכרזו כמונופול בתקופת כהונתו של הממונה או שהיו בעלי מונופולין בזמן כהונתו. תקופת הצינון תחול על הממונים שימונו לאחר כניסתו של חוק זה לתוקף.

תיקון זה יחזק את יכולתו של שר הכלכלה והתעשייה להיאבק ביוקר המחיה ולהבטיח שבראש רשות התחרות יעמוד אדם המוביל מדיניות ברורה ומחויבת להורדת המחירים במשק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)